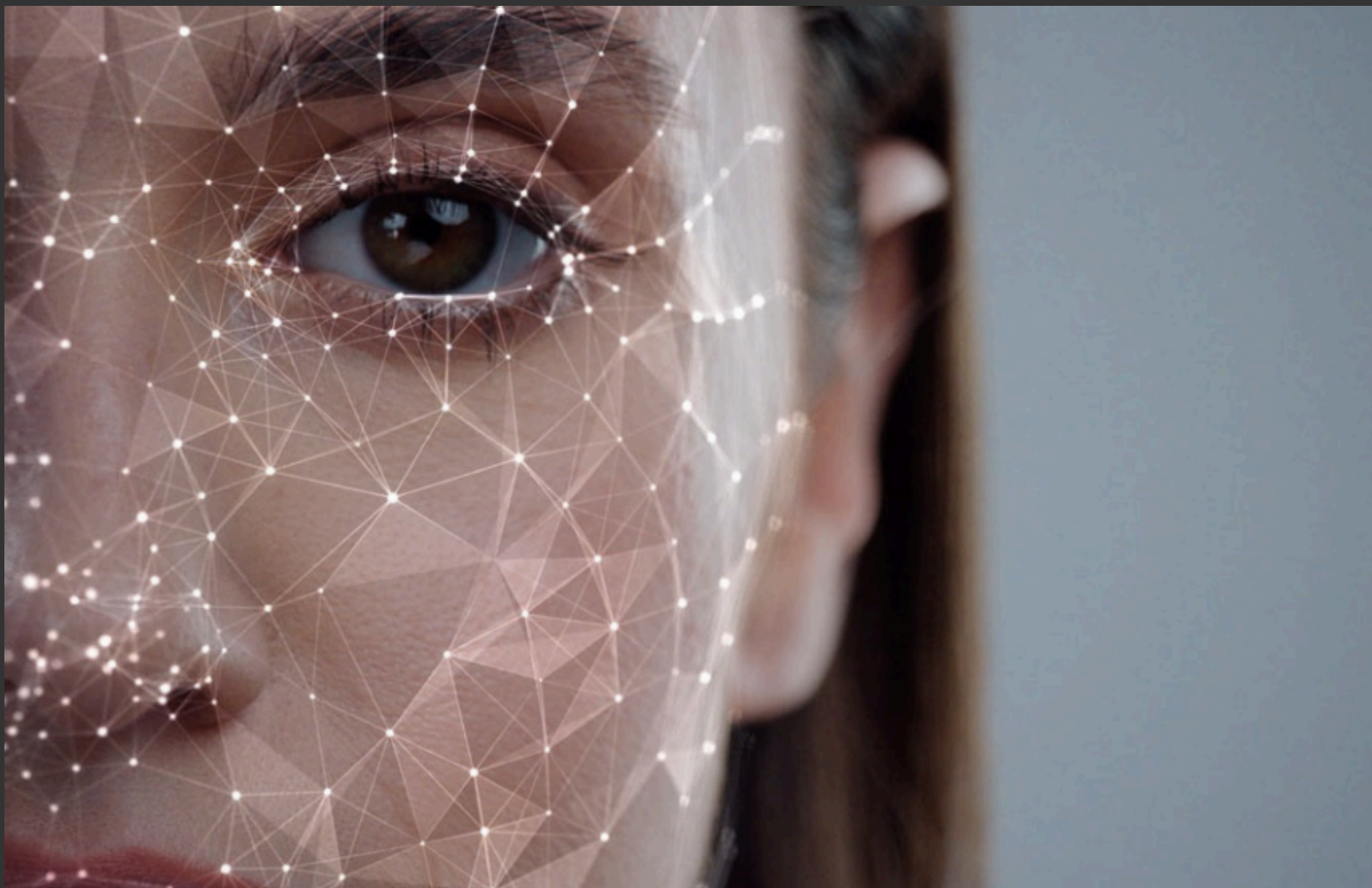




Datos rotos, imbecilidad artificial

La desconexión del Sistema de Reconocimiento Facial de
Prófugos de la Ciudad de Buenos Aires

Tomas Pomar
<https://x.com/ODIAasoc>
<https://srfp.odia.legal/LaminillasSubversibas.pdf>

Un bot de WhatsApp para tomar denuncias y reconocimiento facial: las estrategias tecno para que Buenos Aires sea más segura

Infobae - 25 de abril de 2019



El vicejefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, habló sobre las herramientas con la que se combate el delito en la actualidad y anticipó las novedades de la mano de la tecnología que llegarán próximamente.

La inteligencia artificial permite reconocer los rostros que identifiquen las múltiples cámaras que están en la Ciudad. Luego esa información será procesada y contrastada con una base de datos donde consten los perfiles buscados por la Justicia.

Más precisamente se trata de sistema de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (CONARC).

Vigilar y explicar

Diario judicial - 21 de mayo de 2020



Una de peticiones de acceso a la información fue impulsada por el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA), el cual obtuvo una respuesta “parcial” e “insuficiente” a las preguntas planteadas.

Uno de los requerimientos se centró en los protocolos de seguridad, privacidad y confidencialidad utilizados a efectos de mantener la privacidad de la información recopilada desde su captura hasta su procesamiento.

El Juzgado en lo CAyT concluyó que el GCBA brindó una respuesta en forma incompleta, parcial y deficiente.

Respuestas técnicas SRFP

3 de febrero de 2022

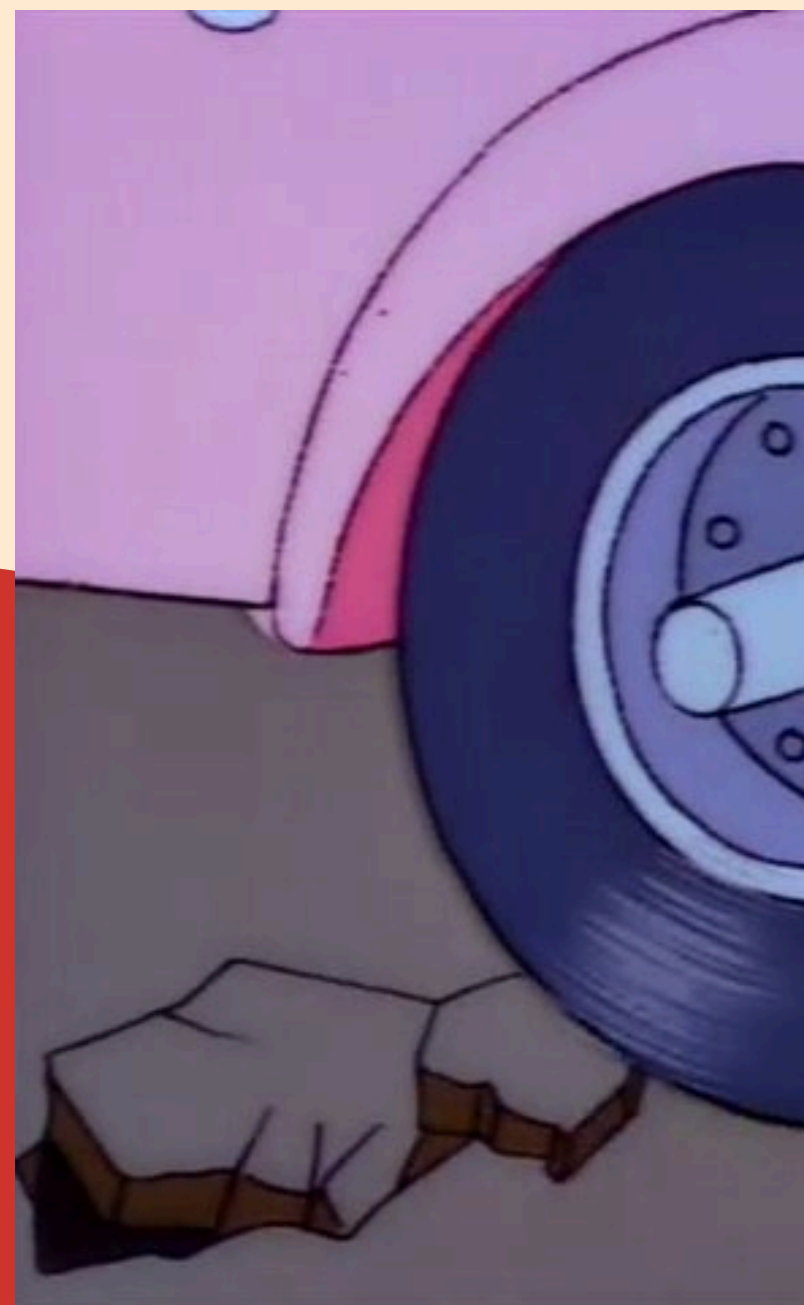
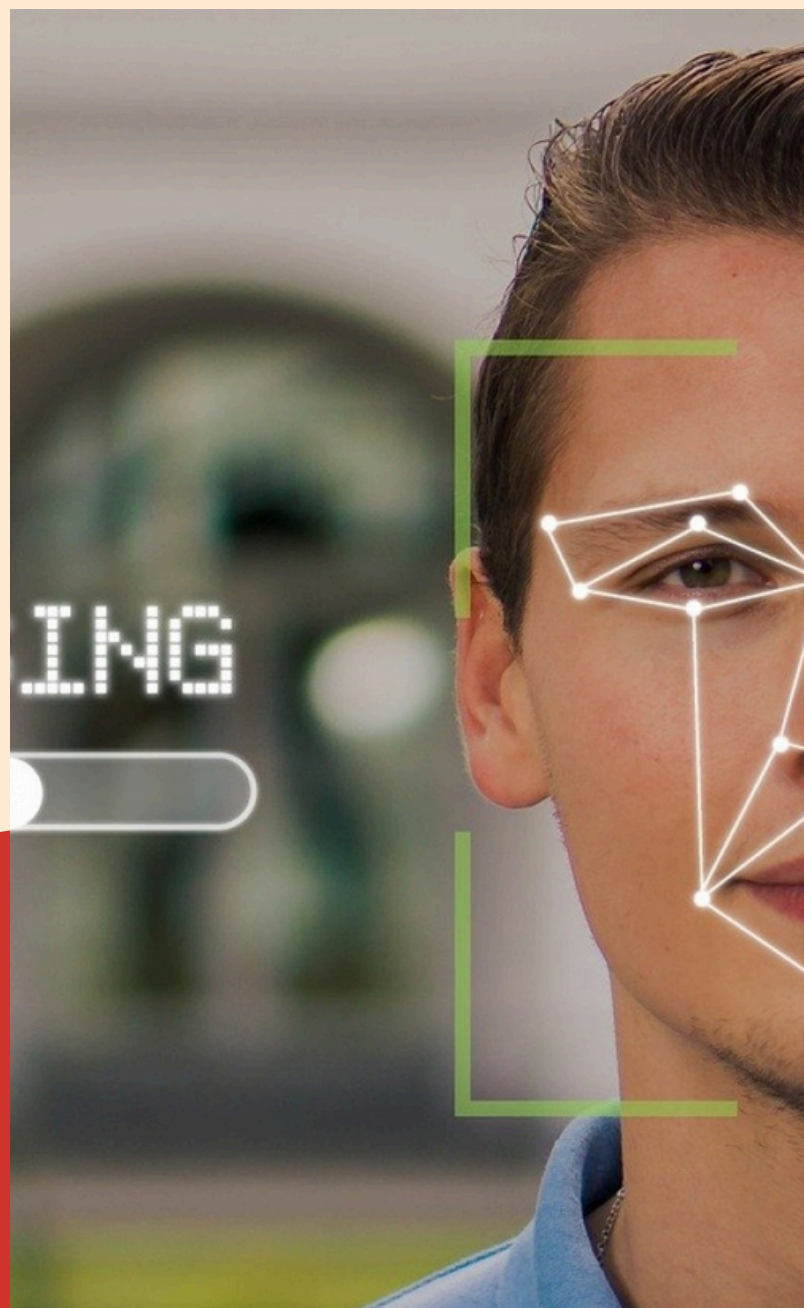


El GCABA no es dueño del código fuente, y el desarrollador no lo revela. El objeto de la contratación se remite a la implementación de un servicio, no a la adquisición del software. El mismo incluye 300 licencias de uso, de operación simultánea y rotativa, conteniendo la arquitectura técnica, mantenimiento preventivo y correctivo del software y la arquitectura técnica asociada.

Sobre los datasets utilizados para su entrenamiento, corresponde al desarrollo del producto y es un detalle que posee el copyright de la licencia del mismo, por lo cual no se posee acceso a esta información.

Videovigilancia bajo control judicial

Diario judicial - 27 de septiembre de 2021



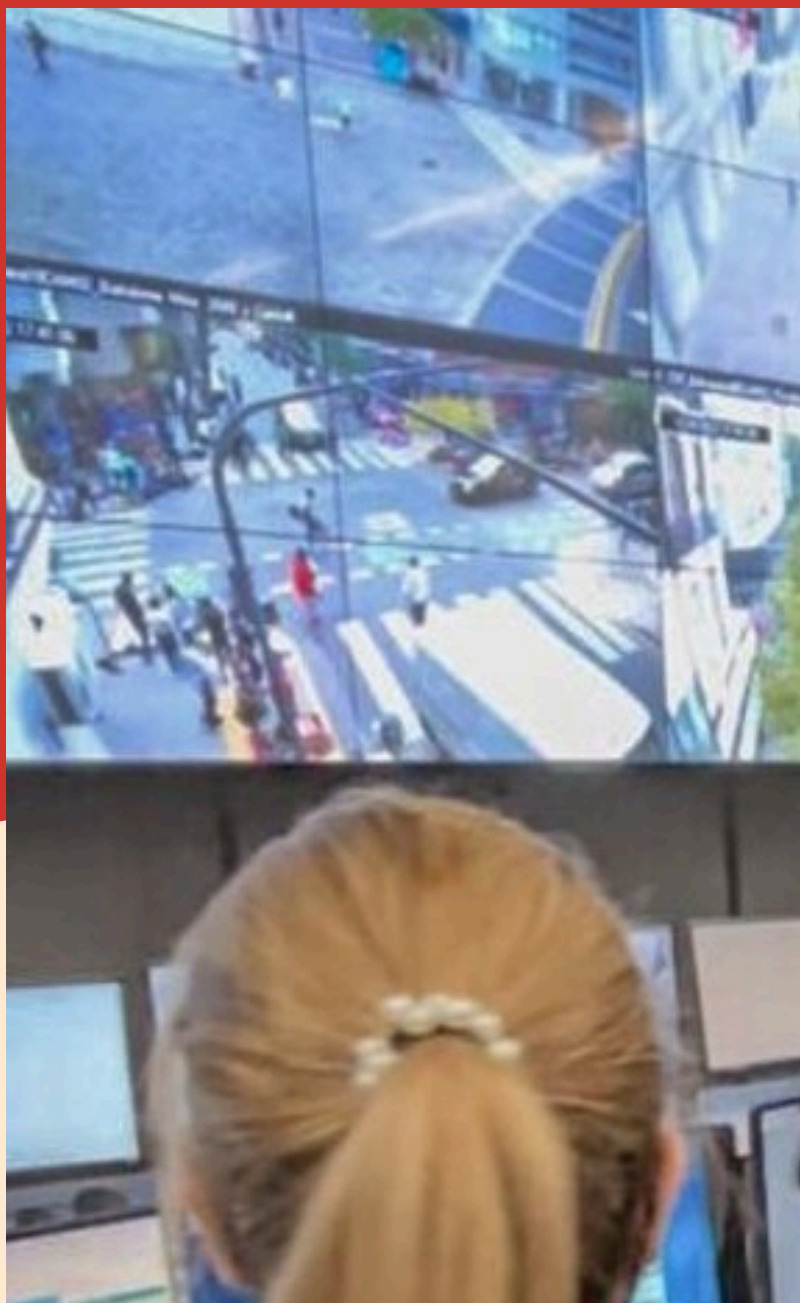
ODIA promovió un amparo contra la utilización del SRFP, cuestionando la constitucionalidad de la ley 6339 y de la resolución 398/MJSGC/19 porque afectan los derechos constitucionales.

Expuso que estos sistemas “funcionan mediante la comparación de características biométricas de dos rostros” y que la mayoría de estos programas “presentan sesgos en cuanto discriminan por raza, color y etnia”. También se cuestionó la falta de evaluación del impacto a la privacidad.

Los jueces también afirmaron que el Observatorio se encuentra legitimado como parte actora en esta causa.

Espionaje ilegal en CABA: se usó el sistema de reconocimiento facial con políticos, periodistas y jueces

Página/12 - 13 de abril de 2022



El Ministerio de Justicia y Seguridad porteño accedió a los datos biométricos de 7 millones de personas de manera irregular en lo que parece ser un nuevo escándalo de afectación a la privacidad y vigilancia masiva. Entre quienes fueron observados por la cartera de la que depende la Policía de la Ciudad están el presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y la dirigente de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

La Ciudad estaba usando este sistema sin ningún tipo de control y sin rendir cuentas ante la Legislatura ni a la Defensoría del Pueblo, lo que implica que podría haber sido usado para otros fines distintos a los declarados.

Un peritaje oficial confirmó que el gobierno porteño usa en forma ilegal el sistema de reconocimiento facial

Página/12 - 15 de julio de 2022



Un peritaje de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) confirmó que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires usa en forma ilegal el sistema de reconocimiento facial que se implementa a través de las cámaras que están en la vía pública. Se trata de una herramienta para identificar prófugos/as de la Justicia, pero el estudio mostró que el Ministerio de Seguridad porteño incluyó como tales por lo menos a 8045 personas que no se encuentran registradas en la Conarc (Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas).

La Ciudad de Buenos Aires accedió a los datos biométricos de millones de personas

CNN En Español - 20 de mayo de 2022

El Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber accedido únicamente a datos personales de 40.000 prófugos de la justicia, pero obtuvo registros biométricos de millones de ciudadanos. ¿Para qué se usaron esos datos personales?



Informe técnico

Policia de Seguridad Aeroportuaria - 8 de julio de 2022

Filtrando las tres fuentes de información de archivos CONARC, se obtuvo que existen un total de 7,414 registros únicos de DNI en la tabla FACEID que no existen en los archivos CONARC remitidos. Asimismo, cabe mencionar que el archivo FACEID, posee 24 valores SIN DNI.



Audiencia Pública

6 de junio de 2022



Reconocimiento facial: el Gobierno de Larreta cruzó al juez Gallardo: "Estamos frente a un fallo político, no judicial"

Perfil - 19 de abril de 2022



El jefe de Gabinete de la Ciudad, Felipe Miguel; el ministro de Gobierno, Jorge Macri, y el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro brindaron detalles sobre el accionar de la Ciudad con respecto a la resolución del juez Gallardo y la suspensión del reconocimiento facial.

Posteriormente, el ministro Jorge Macri señaló: "Lo que estamos discutiendo acá es la lógica constante del kirchnerismo de querer emparejar para abajo", y agregó que "cuando hay un sistema que funciona, el kirchnerismo lo ataca para que no se note que ellos no tiene gestión".

Marcelo D'Alessandro renunció al cargo denunciando una "operación ilegal de inteligencia" en su contra

Perfil - 22 de marzo de 2023

El ministro de Seguridad porteño quedó en la mira de la justicia tras la divulgación de presuntos chats privados que evidenciaban un vínculo con el poder judicial. "Esto no va a quedar impune", aseguró.



Denuncian penalmente la utilización de los datos biométricos para encontrar prófugos que registró 18 millones de consultas

Diario El Norte - 24 de abril de 2023



La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente al gobierno de la Ciudad por la utilización del sistema de reconocimiento facial (datos biométricos) en presunta violación a la ley de protección de datos personales.

El organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez consideró también que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pudo haber tenido responsabilidades administrativas al haber cedido sus bases de datos para un programa de colaboración con el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, cuando estaba a cargo de Marcelo D'Alessandro.

Pero entonces...

**¿Qué tiene que ver esto
con la agenda
de datos?**

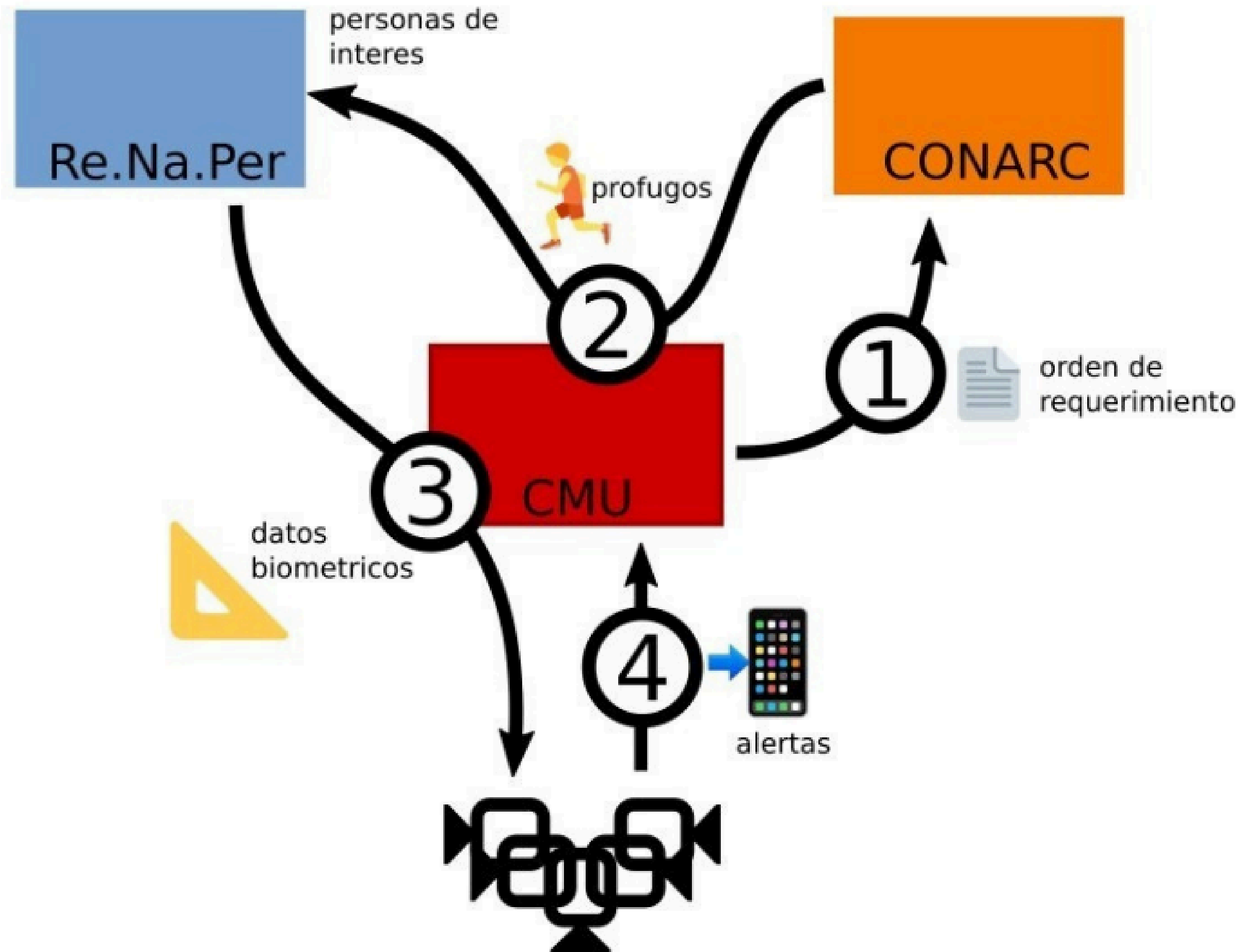
Se creó una web accesible con datos de prófugos de la Justicia

argentina.gob.ar - 15 de noviembre de 2016



En el marco del Programa Justicia 2020 se creó el Sistema Los Más Buscados, que es un sitio web de acceso público donde se consignarán los datos que permitan localizar a aquellas personas prófugas de la Justicia en procesos donde se investiguen delitos graves.

Los datos estarán disponibles a pedido de los juzgados, tribunales y fiscalías con competencia penal o de ejecución penal de cualquier jurisdicción del país, e incluirán vistas fotográficas que permitan localizar a aquellas personas prófugas de la Justicia en el marco de procesos donde se investiguen delitos graves.



Declaración del Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad tras visitar Argentina

Naciones Unidas – 17 de mayo de 2019



He observado que la base de datos, que está totalmente disponible para su descarga:

- La lista contiene 61 menores de edad, difícil de justificar como el interés superior del niño, tal como lo exige la Convención sobre los Derechos del Niño.
- La base de datos contiene múltiples errores: por ejemplo, dos personas figuran como de 2 y 3 años de edad, buscadas por asalto y robo.
- La lista no está debidamente actualizada, por lo que las garantías que podrían tener más de una década de antigüedad todavía se encuentran en la base de datos pública.

Declaración del Relator Especial sobre el Derecho a la Privacidad tras visitar Argentina

Naciones Unidas – 17 de mayo de 2019



Soy consciente de la necesidad de detener a las personas sospechosas de haber cometido delitos y llevarlas ante la justicia, pero no veo la proporcionalidad de instalar una tecnología con graves implicaciones para la privacidad para buscar en una lista de 46.000 personas que actualmente incluye a menores y delitos no graves y que no se actualice y compruebe cuidadosamente su exactitud.

El hecho de que el reconocimiento facial se esté implementando sin el PIA necesario, así como la consulta deseable y las fuertes salvaguardias, también es motivo de preocupación.

¡Muchas gracias!



Fuentes

<https://www.infobae.com/tendencias/innovacion/2019/04/25/un-bot-de-whatsapp-y-reconocimiento-facial-para-tomar-denuncias-las-estrategias-tecno-para-que-buenos-aires-sea-mas-segura/>

<https://www.diariojudicial.com/nota/86459>

<https://srfp.odia.legal/respuesta-judicial-2.pdf>

<https://www.diariojudicial.com/nota/90282>

<https://www.pagina12.com.ar/414933-espionaje-ilegal-en-caba-se-uso-el-sistema-de-reconocimiento>

<https://www.pagina12.com.ar/437272-un-peritaje-oficial-confirmando-que-el-gobierno-porteno-usa-en->

<https://cnnespanol.cnn.com/video/argentina-buenos-aires-polemica-cameras-ignacio-grimaldi-perspectivas-buenos-aires/>

<https://srfp.odia.legal/peritaje.pdf>

https://www.youtube.com/watch?v=884hc_Opf_8

<https://www.perfil.com/noticias/actualidad/reconocimiento-facial-el-gobierno-de-larreta-sale-a-responderle-al-juez-gallardo.phtml>

<https://www.perfil.com/noticias/politica/renuncia-marcelo-dalessandro.phtml>

<https://siteold.diarioelnorte.com.ar/denuncian-penalmente-la-utilizacion-de-los-datos-biometricos-para-encontrar-profugos-que-registro-18-millones-de-consultas/>

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/se-creo-una-web-accesible-con-datos-de-profugos-de-la-justicia>

<https://argentina.un.org/es/168010-declaraci%C3%B3n-del-relator-especial-sobre-el-derecho-la-privacidad-tras-visitar-argentina>